

0000350-60.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... foi avistado é conhecido como ponto de tráfico ("tráfico das torres", próximo das torres de tensão). Disse que o local indicado pelo réu é um cortiço, um cômodo vazio com drogas (casa "bomba", local que vão abastecendo conforme a venda), que estava aberto. Falou que o réu disse que estava comercializando as drogas que estavam na sacola. No cortiço havia sacola com drogas no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0000350-60.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000350-60.2022.8.26.0537

2022/000713

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan Rodrigues dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RENAN RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 05 de maio de 2022, por volta das 01:30 horas, na Travessa Peaberu, altura do n.º 50, assim como no interior da residência situada na Rua XV de Novembro, n.º 329, ambas no Bairro Jardim Canhema, adquiriu, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína, "crack", ecstasy e lança-perfume, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 35/38).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 80/81), sendo recebida a denúncia em 05.08.22 (fls. 106). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os

fatos descritos na denúncia, considerando apenas a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu (a quantidade que estava no cômodo do cortiço não há provas de que o réu fosse o único responsável e o local estava aberto, dando acesso a várias pessoas) e diante disso a aplicação da redução do art. 33, § 4.º, fixação de regime aberto e perdimento do dinheiro apreendido.

A defensora do acusado requereu que a fixação da pena no mínimo legal, que seja considerada a atenuante da confissão, a redução do art. 33, § 4.º, fixação de regime aberto, substituição por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 07), o réu confessou a prática do crime. Disse que é usuário de cocaína e estava traficando há dois dias. Falou que estava aguardando compradores quando foi surpreendido pelos policiais, razão pela qual tentou fugir, mas foi detido em seguida. Afirmou que colaborou com os policiais ao indicar o local onde estava guardado o restante das drogas.

Em juízo, confessou a prática do crime, dizendo que estava com uma sacola com drogas e dinheiro para a venda. Indicou para os policiais o local aonde ia pegar drogas, se precisasse. Estava desempregado e trabalhava há 2 dias no tráfico. Na cômodo não havia pessoas para controlar o que pegava de drogas. Tinha uma pessoa que passava para recolher o dinheiro e saber se pegou drogas no cômodo. Narrou que tinha anotações dentro da sacola do que vendia e do que pegava na casa. Ia ganhar R\$100,00 por dia. Trabalhava no bar de um amigo como "barman" registrado, mas ficou desempregado e foi trabalhar no tráfico, porque precisava pagar o aluguel. Trabalha desde os 16 anos. Tem 33 anos, nunca foi processado, nem quando menor.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02 e 04), disseram que se depararam com o réu, que ao avistar a viatura empreendeu em fuga a pé, pelo que resolveram abordá-lo. Relataram que fizeram um breve acompanhamento e conseguiram abordar o réu na Travessa Paebiru, altura do numeral 50. Informaram que em poder do réu encontraram um saco plástico contendo 35 papелotes de cocaína, 33 pedras de "crack", 17 porções de maconha e a quantia de R\$ 311,00. Afirmaram que o réu confessou que estava vendendo drogas há dois dias e informou que guardava mais entorpecentes em um cômodo abandonado situado na Rua XV de Novembro, n.º 329. Informaram que este imóvel ficava a cerca de um quarteirão de distância do local da abordagem. Narraram que foram até o local informado e encontraram diversos sacos contendo drogas, as quais no distrito policial foram apuradas como sendo: 74 comprimidos de "ecstasy", 107 frascos de inalantes, 358 porções de maconha, 1725 pedras de "crack" e 976 porções de cocaína.

Salvatore (policial), em juízo, informou que avistaram o réu que tentou se evadir, mas cansou e acabou sendo abordado, após apresentar resistência. Em poder do réu havia 30 de cocaína, 30 de "crack" e 17 de maconha e uma quantia em dinheiro. O réu confessou e indicou a residência próxima do local aonde havia mais drogas. Nessa residência apreenderam uma quantidade maior de drogas, todas divididas em porções. Não conhecia o réu anteriormente. O local que o réu foi avistado é conhecido como ponto de tráfico ("tráfico das torres", próximo das torres de tensão). Disse que o local indicado pelo réu é um cortiço, um cômodo vazio com drogas (casa "bomba", local que vão abastecendo conforme a venda), que estava aberto. Falou que o réu disse que estava comercializando as drogas que estavam na sacola. No cortiço havia sacola com drogas no chão, que foi apreendida.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Henrique. O local indicado pelo réu tinha vários cômodos e em um quarto vazio e aberto havia as três bolsas no chão com drogas. As drogas estavam divididas em porções. Não conhecia o réu anteriormente.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente

legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do réu (35 papelotes de cocaína, 33 pedras de "crack", 17 porções de maconha), divididas em porções, as confissões informal, extrajudicial e em juízo, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes se não fosse traficante, mesmo porque sequer provou possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, trazer consigo, ter em depósito e guardar. Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 23/25) e laudos definitivos (fls. 91/93 - maconha e cocaína; fls. 117/119 e 120/121 - inalantes e "ecstasy").

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 140/142).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o acusado em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima, por inexistirem elementos quanto a real situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pelas confissões extrajudicial e judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 2/3, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas em poder do réu (conforme depoimentos dos policiais: 35 papelotes de cocaína, 33 pedras de "crack", 17 porções de maconha), já que nesta Comarca é inferior a 100 porções, posto que quanto às drogas apreendidas no cômodo do cortiço, como bem ponderado pela Dra. Promotora de Justiça, não há provas de que o acusado fosse o único responsável e o local estava aberto, dando acesso a várias pessoas, bem como que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º).

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, confessou nas duas fases, demonstrando arrependimento e que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS à pena de 1 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Fls. 145: Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, coloque-se a tarja indicativa. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; art. 3.º, inc. II, da Lei n.º 1060/50; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03). Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 17 e 86/88 - R\$ 311,00), conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto às 3 (três) mochilas apreendidas (fls. 19), já periciadas (fls. 89/90), tendo em vista que não tem valor econômico, oficie-se desde já ao Setor de Objetos Apreendidos informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminado. Desnecessário comunicar esta decisão ao Egrégio Tribunal, porque o H.C. já foi julgado, sendo denegada a ordem (fls. 128/139).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 40) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 22 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA